

CPAE - Solicitação de Inspeção #96966**SOL_CPAE_2023_0020**

05/12/2022 10:46 - Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro

Situação:	Enviada ao Executante	Data de início:	02/01/2023
Prioridade:	Normal	Data limite:	31/03/2023
Atribuído para:	GR05-Coordenador	Tempo estimado:	0.00 hora
Responsável:	GR05-Coordenador	Tempo gasto:	0.00 hora
Ano de Execução:	2023	Fiscalização de Entidades?:	Sim
Demandante Externo:		Entidades:	CLARO S.A. (40432544000147)
Competência:	Competência da Anatel	Coordenação responsável:	FI1
Tipo de Ação:	Prevista	Nº de processo SEI:	53500.048210/2022-28
Tema:	Econômico	Impacto de não ser executada:	Necessidade de fiscalizações pontuais para verificação de possíveis abusos por parte das operadoras que impactam diretamente no serviço e em seus usuários.
Subtema:	Bilhetagem e tarifação	Ano Fiscal:	
Tipo de Fiscalização:	Regulatória	Nº SEI do Relatório:	
Fisc Regulatória Prioritária?:	Sim	Agrupamento:	
Temática Fiscaliz. Regulatória:	Acompanhamento dos processos de bilhetagem, tarifação e faturamento das principais operadoras de serviços de telecomunicações, com objetivo de aferir sua conformidade às obrigações legais aplicáveis e aos respectivos planos de serviço.	Técnica de amostragem:	Indeterminada
Macrotema (uso SFI):		Observações sobre amostragem:	
Abrangência Territorial:	TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	Prioridade:	1
Serviços:	010 - COLETIVO - SERVIÇO MOVEI PESSOAL, 045 - COLETIVO - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, 171 - COLETIVO - SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO, 750 - COLETIVO - SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO	Valor consolidado:	44

Descrição

Verificar as adaptações adotadas para assegurar a implementação da Lei Complementar 194, de 23 de junho de 2022, no que se refere à redução das alíquotas do ICMS e consequente redução dos preços cobrados pelos serviços de telecomunicações (referências: processos nº 53500.048210/2022-28 e 53500.316344/2022-87, inclusive Despacho nº 1/2022/SCP, SEI nº 9150127). Mediante inspeção nos sistemas de faturamento da prestadora, solicita-se disponibilidade dos seguintes dados para os meses de abril/2022 a dez/2022 conforme estrutura a seguir:

- a) NOME_OFERTA – Nome comercial público da oferta, seja ela individual ou conjunta
- b) TIPO_OFERTA – Tipo da oferta, podendo ser oferta avulsa ou oferta conjunta (combo)
- c) SERVICO – Serviço(s) de telecomunicações
- d) CODIGO_FATURA – Código do documento de cobrança (fatura) na prestadora
- e) CODIGO_USUARIO – Código do usuário na prestadora
- f) MENSALIDADE_PRECO_COBRADO_SERVICO_TELECOMUNICACOES – Valor da mensalidade ou preço do serviço de telecomunicações no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré pagos)
- g) MENSALIDADE_PRECO_COBRADO_SVA - Valor da mensalidade ou preço de serviço de valor adicionado (SVA) no documento

de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré pagos)

h) VALOR_ICMS_TELECOMUNICACOES - Valor informado a título de ICMS relacionado à mensalidade ou preço do serviço de telecomunicações no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré pagos)

i) VALOR_RESTITUICAO_ICMS - Valor de eventual restituição, ressarcimento ou desconto de ICMS de serviços de telecomunicações decorrente da Lei Complementar 194/2022 no documento de cobrança ou equivalente (nos casos de serviços pré pagos)

j) VALOR_SERVICO_TELECOMUNICACOES_EVENTUAL – Valor de serviço de telecomunicações eventual no documento de cobrança

k) DATA_ULTIMO_REAJUSTE – Data do último reajuste contratual aplicado ao valor da mensalidade do serviço de telecomunicações

l) UF – unidade da federação do consumidor

m) MES – mês do período de referência do(s) serviço(s) prestado(s)

n) ANO – ano do período de referência do(s) serviço(s) prestado(s)

Pede-se que os NOME_OFERTA/SERVICO/CODIGO_USUARIO de lista de planos que será encaminhada oportunamente constem obrigatoriamente na amostra, mas que a amostra não se limite a tais registros.

Como sugestão, a fiscalização pode ser realizada por amostragem de maior número de observações possível, bem como de forma censitária, a depender da documentação e dos sistemas acessados, sendo que os consumidores devem constar em todos os meses sem alteração de oferta.

Histórico

#5 - 16/12/2022 11:57 - Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro

- Arquivo Claro.xlsx adicionado
- Arquivo Claro_1.zip adicionado
- Arquivo Claro_2.zip adicionado

Conforme descrição da presente solicitação, segue arquivo .xlsx com lista de NOME_OFERTA/SERVICO/CODIGO_USUARIO a constar obrigatoriamente na amostra.

A lista apresenta também os respectivos protocolos de reclamações do Anatel Consumidor sobre ICMS que disponibilizaram os documentos de cobrança para sua elaboração.

Os documentos de cobrança constam das pastas compactadas em anexo.

#4 - 14/12/2022 18:59 - Elio Augusto Justo de Barros

- Coordenação responsável ajustado para FI1

#3 - 12/12/2022 19:11 - Hildebrando Rodrigues Macedo

- Situação alterado de Enviada à Fiscalização para Enviada ao Executante
- Atribuído para alterado de FIGF-Coordenador para GR05-Coordenador
- Responsável ajustado para GR05-Coordenador

#2 - 07/12/2022 14:51 - Priscila Honorio Evangelista

- Situação alterado de Enviada ao Gerente para Enviada à Fiscalização
- Atribuído para alterado de CPAE-Gerente para FIGF-Coordenador

#1 - 05/12/2022 12:02 - Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro

- Situação alterado de Rascunho para Enviada ao Gerente
- Atribuído para alterado de Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro para CPAE-Gerente
- Impacto de não ser executada atualizado(a)
- Técnica de amostragem ajustado para Indeterminada
- Abrangência Territorial TODO O TERRITÓRIO NACIONAL adicionado

Arquivos

Claro.xlsx	10,6 KB	16/12/2022	Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro
Claro_2.zip	6,17 MB	16/12/2022	Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro
Claro_1.zip	7,67 MB	16/12/2022	Rodrigo Gurgel Cherubino Ribeiro